

1509865-02.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... O réu confessou-lhes informalmente o tráfico.

A testemunha Osvaldo, motorista do ônibus, confirmou que o réu era seu passageiro e que o coletivo vinha de Corumbá/MS, presenciando a abordagem policial e o encontro dos entorpecentes em seu poder.

Incide a causa de aumento relativa ao tráfico praticado entre unidades da federação, de ordem objetiva.

Isso posto, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1509865-02.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1509865-02.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

JHON PABLO MALDONADO CABALLERO

Vistos.

Jhon Pablo Maldonado Caballero foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 26.04.2022, por volta das 14:00 horas, no Terminal Rodoviário da Barra Funda, transportava, trazia consigo e guardava, vindo de Corumbá/MS, para fim de tráfico, 3,1kg de cocaína.

Na instrução foram ouvidas três testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 16/17, 25/26 e 112/113.

O réu foi interrogado em juízo e admitiu ter sido contratado por uma conhecida, em Corumbá/MS, para trazer duas malas até a cidade de São Paulo, pelo que receberia a quantia de R\$ 400,00. Chegando ao destino, alguém o procuraria para entregá-las. Ela lhe assegurou que não havia nada de errado, mas sabia no

íntimo que tinha. É dizer, sabia que transportava algo de ilícito, pelas próprias circunstâncias.

Os policiais civis Fabio Cristiano e Fabio Luiz, do Denarc, afirmaram que receberam uma ordem de serviço, dando conta de que no terminal Barra Funda chegaria uma partida de drogas vinda de outro estado. Deslocaram-se até lá e viram o réu, nervoso e olhando para os lados, rapidamente apanhar sua bagagem no ônibus, quando decidiram abordá-lo. Nas malas em questão, em fundos falsos, foram encontrados 04 envelopes com cocaína em cada uma delas. O réu confessou-lhes informalmente o tráfico.

A testemunha Osvaldo, motorista do ônibus, confirmou que o réu era seu passageiro e que o coletivo vinha de Corumbá/MS, presenciando a abordagem policial e o encontro dos entorpecentes em seu poder.

Incide a causa de aumento relativa ao tráfico praticado entre unidades da federação, de ordem objetiva.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu

Jhon Pablo Maldonado Caballero como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário e de bons antecedentes, a fls. 28 e 29/31, bem como confesso.

Assim, pela quantidade de droga a pena base deve ser aumentada de 1/4, feita na sequência a redução de 1/6 pela atenuante da confissão. A pena resultante é de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 520 dias multa.

Na condição de mula, não há evidência de que integrasse organização criminosa, fazendo jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, adotado o redutor de 1/4 em função da quantidade, o que perfaz 03 anos, 10 meses e 26 dias de reclusão e 390 dias multa.

Aplica-se a causa de aumento de pena pelo tráfico interestadual, destarte em 1/6, perfazendo em definitivo 04 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 455 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando as condições amplamente favoráveis do réu, sua confissão, arrependimento sincero e condição de mula no caso, hei por bem, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, conceder-lhe, excepcionalmente, o regime inicial aberto.

Faculto-lhe recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 05 de julho de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito